主題精選：申報移轉現值 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 申報移轉現值之審核
發布日期: 2020-09-10
內文
直轄市或縣（市）政府對於轄區內之土地，應經常調查其地價動態，繪製地價區段圖並估計區
段地價後，提經地價評議委員會評定，據以編製土地現值表於每年一月一日公告，作為土地移
轉及設定典權時，申報土地移轉現值之參考（平§46）。
申報人申報之移轉現值，經審核低於公告土地現值者，得由主管機關照其自行申報之移轉現值
收買或照公告土地現值徵收土地增值稅。申報移轉現值，經審核超過公告土地現值者，應以其
自行申報之移轉現值為準，徵收土地增值稅（土稅§30Ⅱ）。析言之：(一)報之處理：申報之移
轉現值低於公告土地現值者，政府得照其申報移轉現值收買；倘政府不願收買，亦得以公告土
地現值為準計算土地增值稅。(二)高報之處理：申報之移轉現值超過公告土地現值者，以其自
行申報之移轉現值為準，計算土地增值稅。(三)不報之處理：申報人未申報移轉現值者，則不
能移轉土地。
此外，土地所有權移轉或設定典權，其申報移轉現值之審核標準，依下列規定：(一)申報人於
訂定契約（指公契或物權契約；非指私契或債權契約）之日起三十日內申報者，以訂約日當期
之公告土地現值為準。(二)申報人逾訂定契約（指公契或物權契約；非指私契或債權契約）之
日起三十日始申報者，以受理申報機關收件日當期之公告土地現值為準。(三)遺贈之土地，以
遺贈人死亡日當期之公告土地現值為準。(四)依法院判決移轉登記者，以申報人向法院起訴日
當期之公告土地現值為準。(五)經法院拍賣之土地，以拍定日當期之公告土地現值為準。但拍
定價額低於公告土地現值者，以拍定價額為準；拍定價額如已先將設定抵押金額及其他債務予
以扣除者，應以併同計算之金額為準。(六)經政府核定照價收買或協議購買之土地，以政府收
買日或購買日當期之公告土地現值為準。但政府給付之地價低於收買日或購買日當期之公告土
地現值者，以政府給付之地價為準。（土稅§30Ⅰ）
上開第(一)項至第(四)項申報人可以報低，第(一)項
至第(三)項申報人可以報高。總之，第(一)項至第

(三)項申報人可以報低，亦可以報高。第(四)項申報
人只可以報低，但不可以報高。第(五)項及第(六)項
由主管機關直接認定，不必申報。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 各種土地價格之差異
發布日期: 2020-04-16
內文
各位同學好
今日為專欄主要說明各種土地價值之差異，其功能與目的皆不相同應予注意：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下